

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N° 001474

Tocache,

27 AGO 2021

VISTO:

El memorándum N°112-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 20 de agosto de 2021, el Informe Técnico Preliminar N°004-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 20 de agosto de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (18) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante OFICIO N° 036-2021- I.E.I.P N° 0228 – D/T, con fecha 12/08/2021, EL director, Nilo López Chávez, Solicita contrato docente en el área de educación física, teniendo en cuenta que el docente contratado **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, no participa en las actividades académicas de la institución y no tiene comunicación con la dirección del plantel y este caso fue tratado en el CONEI, "ACTA DE CONEI N°01", de la institución quedando como acuerdo solicitar se contrate otro docente para la plaza de educación física.

Que, el Director de la I.E. N° 0228 – TOCACHE, convoca al **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, en fecha 03/06/21, por segunda oportunidad para que participen en el monitoreo a las acciones técnicas pedagógicas, para el día 04/06/21 **POR LO QUE NO ASISTIÓ**.

Que, se aprecia el acta de CONEI N°01, donde se advierte en fecha 11/08/2021, lo siguiente:

"El Prof. Juan Russel Luna Trinidad fue monitoreado, por la Dirección en su trabajo de atención remota en la que se dio como una de las recomendaciones realice la retroalimentación de las evidencias remitidas por los estudiantes así como promover las actividades físicas con videos orientadores, que fue implementado en muy pocas oportunidades por versión de docentes y padres de familia que se comunicaron con la dirección sobre ello".

"Cabe también mencionar como antecedente que, en una reunión con el tutor de gestión, en la que fue invitado previamente el profesor en mención, no participo por lo que se tuvo que programar dicha actividad".

"El Director también informo que por acuerdo de docentes sobre las semanas de gestión de medio año, la primera semana trabajarán los docentes de manera individual para sistematizar el trabajo técnico pedagógico de medio año y que el trabajo grupal se realizara la semana del 02 de agosto, del cual se hizo recordar en el whatsapp institucional del que dio su conformidad el Prof. Juan Russel".

"El 02 de agosto se convocó a la semana de trabajo del cual no participo el docente Juan Russel. Desde esa fecha hasta la actualidad no se tuvo participación y comunicación del Prof. Juan Russel a pesar de remitir el memorándum (N°001-2021-I.E.I.P.N°0228-D/T), de la sustentación documentada de su inasistencia a través de su whatsapp personal y su correo electrónico".



001474

"Después de escuchar lo mencionado por el Director del plantel se acuerda solicitar a la UGEL la contratación del reemplazo del Prof. Juan Russel Luna Trinidad, del área de educación física en el menor tiempo posible para garantizar la atención de los estudiantes en esta área".

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes desde el 02/08/2021, el **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, debió de incorporarse a su labores en beneficio de los educandos, realizando su trabajo remoto con los equipos o medios tecnológicos que estime conveniente; pero hasta la fecha no se comunica con la dirección, por tanto el docente cuestionado esta demostrando irresponsabilidad en su trabajo pedagógico con estudiantes, padres de familia y en los trabajos colegiados.



La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones". De acuerdo a la **RVM N°155-2021-MINEDU**, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- Interactuar con el estudiante y sus familiares.**
- Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.**
- Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.**
- Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo.**
- Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**
- Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual.
- Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.
- Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en PerúEduca.
- Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, docente contratado de la I.E. N°228 - Tocache; ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art. - 40 literal **a)** Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU** artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal **b)** Interactuar con el estudiante y sus familiares, **d)** Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, **e)** Brindar orientaciones o

001474

retroalimentación a los estudiantes para su mejora. **5.11 Deberes** a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida. Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave."

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que el Prof. **Prof. Juan Russel Luna Trinidad** docente contratado de la I.E. N°0228 – TOCACHE, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 hasta hoy en día 19/08/21 no se sabe nada del docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad. La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED **art.- 78** literales

a) Circunstancias en que se cometen.	El docente en PAD incumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 19/08/21 presente.
b) Forma en que se cometen.	El docente en PAD no desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes en el cumplimiento de trabajo remoto en la prestación de la educación a distancia.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 al 19/08/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario al **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, docente contratado de la I.E. N°228 – Tocache, docente contratado de la I.E. N°0463- "GUSTAVO RIVERA RIVERA" San Juan de Porongo – Uchiza ; porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 hasta hoy en día 19/08/21 no se sabe nada del docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada)**; en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos **art.40** literal, **a), q)**, literal **a) y b)**; y **art.- 48 primer párrafo**, del mismo cuerpo normativo.



001474

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al **Prof. Juan Russel LUNA TRINIDAD**, docente contratado de la I.E. N°228 – Tocache (DNI N° 01170301), Provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 hasta hoy en día 19/08/21 no se sabe nada del docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- REMITIR en copias a la Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, el acto resolutivo, para que en el término improrrogable de 45 días hábiles; previos los estudios e investigaciones, eleve el informe técnico final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 4°.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST

PLIEGO DE CARGO N°003-2021 GRSM/DRE/UGEL-T/CPADD

PLIEGO DE CARGO QUE DEBE ABSOLVER EL PROF. JUAN RUSSEL LUNA TRINIDAD, DOCENTE CONTRATADO DE LA I.E.I.P. N°0228, PROVINCIA DE TOCACHE Y REGIÓN SAN MARTIN.

El presente pliego de cargo forma parte integrante del acto motivado que da inicio al proceso administrativo disciplinario.

Los presuntos cargos que se le imputan a la docente en proceso, es en mérito al Oficio N°036-2021- I.E.I.P N°0228 – D/T, con fecha 12/08/2021 y el acta de CONEI N°01 de fecha 11/08/2021; que son elementos de convicción que demuestran la presunta imputación del docente en proceso disciplinario y a fin de que en el plazo prudencial como señala en la parte resolutive de la resolución de instauración su persona presente su descargo correspondiente.

Cargos:

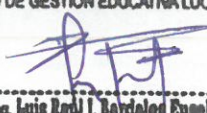
1.- Prof. Juan Russel Luna Trinidad, para que diga ¿Qué, mediante **OFICIO N°036-2021- I.E.I.P N°0228 – D/T**, con fecha 12/08/2021, EL director, **Nilo López Chávez**, Solicita contrato docente en el área de educación física, teniendo en cuenta que el docente contratado **Prof. Juan Russel Luna Trinidad**, no participa en las actividades académicas de la institución y no tiene comunicación con la dirección del plantel desde la fecha 02/08/2021 hasta el 19/08/2021 y este caso fue tratado en el CONEI, "ACTA DE CONEI N°01", de la institución quedando como acuerdo solicitar se contrate otro docente para la plaza de educación física? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

2.- Prof. Juan Russel Luna Trinidad, para que diga ¿Qué, su persona tiene conocimiento de la **RVM N°155-2021-MINEDU** "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19"? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

3.- Prof. Juan Russel Luna Trinidad, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- **40** literal **a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.** q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4** Actividades de los Profesores, literal **b) Interactuar con el estudiante y sus familiares,** **d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional,** **e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.** **5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo,** **b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**

Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944** art.- **48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave". ; porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber (NO ha cumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/08/21 hasta hoy en día 19/08/21 no se sabe nada del docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente,** considerados como grave. **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

5.- Prof. Juan Russel Luna Trinidad, a través de su confesión sincera, su persona reconoce esta imputación en su contra, o en parte ya que existen documentos o medios probatorios, que han sido valorados donde se aprecia la presunta falta en su contra, o tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso. **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

Atentamente
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Abog. Luis Raúl J. Bardales Eusebio
SECRETARIO TÉCNICO - CPPADD
UGEL - TOCACHE



NOTIFICACION N°079-2021

ANTECEDENTE : INFORME TECNICO PRELIMINAR N°004-2021-GRSM/DRE-UGELT/CPADD
ENTIDAD : UGEL -TOCACHE
FECHA DE EMISION : 27-08-2021

De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se cumple con notificar:

- 1.--RESOLUCION DIRECTORAL N°01474- 2021.
INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : JUAN RUSSEL LUNA TRINIDAD -0463
DOMICILIO : J.R. GENIAW RENGIFO #10
DNI N° : 01170301
CORREO ELECTRONICO : JUANRUSSEL@TOCACHA.EDU.GOV.PE
FECHA NOTIFICACION : 08/09/21 HORA : 12:30



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las 12. Horas del día 6.../.../201... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

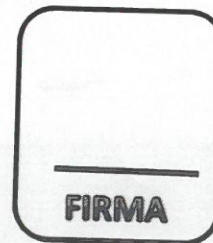
CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :



VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



V°B°
Lic. Adm. Esterin Vanessa Sánchez García
Director del Sistema Administrativo II
Secretaría General

08/09/2021
12:07



NOTIFICACIÓN